主題精選：特別犧牲 📝 未讀
共收錄 5 篇文章。
1. 特別犧牲之意義、要件及判斷基準
發布日期: 2025-12-02
內文
• (一) 特別犧牲之意涵 司法院釋字第400號解釋：「憲法第15條關於人民財產權應予保障之規
定，旨在確保個人依財產之存續狀態行使其自由使用、收益及處分之權能，並免於遭受公權力
或第三人之侵害，俾能實現個人自由、發展人格及維護尊嚴。惟個人行使財產權仍應依法受社
會責任及環境生態責任之限制，其因此類責任使財產之利用有所限制，而形成個人利益之特別
犧牲，社會公眾並因而受益者，應享有相當補償之權利。」其中，特別犧牲指人民對財產權的
自由支配使用權，因公益之故而遭受到超過財產社會義務界限的特別限制或剝奪，而為顧及所
有權人權益，基於公共利益限制土地利用時，難免涉及構成財產權人之特別犧牲，則生應予損
失補償之問題。
• (二) 特別犧牲之要件 是否構成特別犧牲之要件：
1. 須屬於行使公權力之行為。
2. 須對財產或其他權利之侵害。
3. 侵害須達嚴重程度或已構成特別犧牲。
4. 須相對人或利害關係人有值得保護之利益。
5. 須基於公益之必要性。
6. 須為合法行為。
7. 補償義務須有法規之依據始得請求。
• (三) 特別犧牲之判斷基準 至於侵害是否達嚴重程度而構成特別犧牲之判斷基準，宜就限制之
目的、手段型態、限制程度、損失程度、土地狀況及條件、社會需要（社會情況）、限制期間
及有無既得權益等複數要素，綜合地對於財產權限制之個別情形判斷。
參考資料： 陳立夫，2007，土地法研究(一)，台北：新學林出版公司。 陳立夫，2011，土地
法研究(二)，台北：新學林出版股份有限公司。 李惠宗，2007，行政法要義（3版），台北：元
照出版有限公司。

2. 財產權侵害之損失補償
發布日期: 2024-02-27
內文
損失補償之主要特徵在於「因公益而形成個人利益之特別犧牲」，亦即，公權力對個人財產權
之干預程度，相較於他人所受之干預，如顯失公平且無期待可能者，即屬逾越社會責任所應忍
受之範圍，而構成特別犧牲，國家應予合理之補償1。因此，針對財產權侵害之損失補償，應
可粗分為：
1. 應予補償之徵收（剝奪財產權）
2. 應予補償之財產權限制（非至為輕微）
3. 不予補償之財產權限制（至為輕微）
申言之，若國家為公益而對人民財產權之限制，已至完全剝奪，或致該財產權之本來效用已無
從發揮，即已形骸化而實質上形同剝奪者（如本院釋字第400 號解釋所稱已形成公用地役關
係之既成道路土地），即屬應予補償之徵收；然若對財產權之限制並未至此程度依上開本院釋
字第564號解釋，即限制係至為輕微，則屬財產權之社會義務，係不予補償之財產權限制；反
之，若對財產權之限制已「非至為輕微」，則應認係已逾越財產權之社會義務範圍，而形成個
人之特別犧牲，屬應予補償之財產權限制。2
然究至何種程度始逾人民財產權所應忍受之範圍，應就行為之目的與限制手段及造成之結果予
以衡量（司法院釋字第564號解釋理由書）。可就下列複數要素，綜合地對於財產權限制之個
別情形，判斷其是否形成土地所有權人之特別犧牲3：1.限制之目的、2.手段形態、3.限制程
度、4.損失程度、5.土地狀況及條件、6.社會需要（社會情狀）、7.限制期間、8.有無既得權
益。
1 李建良，1998，特別犧牲與損失補償，月旦法學
雜誌第36期，第24-25頁。 2 楊惠欽大法官釋字第
813號解釋協同意見書。 3 陳立夫，2017，土地利
用限制形成特別犧牲之損失補償請求權－司法院釋
字第747號解釋之意義，月旦裁判時報，第64期，
第17-30頁；陳立夫，2011，台灣農地權利之管制與

權利保障－以耕地三七五減租條例對耕地所有權之
限制為中心，土地法研究（二），新學林，第130-
171頁。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 司法院解釋及憲法法庭判決所揭示之特別犧牲，
人民是否有徵收補償請求權？
發布日期: 2023-01-12
內文
司法院解釋及憲法法庭判決若揭示人民蒙受特別犧牲，則人民得否直接依據該解釋或判決，請
求國家辦理徵收補償。茲分下列二種情形說明：
• (一) 不得直接援引憲法請求徵收補償：
憲法係國家立法及施政之方針，亦即憲法指導國家立法及施政。準此，人民向國家請求給付必
須依據法律，不得依據憲法。進而，人民不得援引司法院解釋及憲法法庭判決，向國家請求給
付。
司法院解釋或憲法法庭判決，雖揭示特別犧牲，但人民不得直接援引該解釋或判決，請求國家
辦理徵收，給予補償；而須由國家制定法律，依據法律辦理徵收，給予補償。此即「無法律，
無補償」。然，也衍生政府怠於制定法律，造成此等解釋或判決之宣示意義大於實質意義。茲
列舉較著名者如下：
1. 公共設施保留地：公共設施保留地若不為取得，則土地所有權人既無法及時獲得對價，另
謀其他發展，又限於都市計畫之整體性而不能撤銷使用之管制，致減損土地之利用價值。
其所加於土地所有權人之不利益將隨時間之延長而遞增。雖都市計畫法第49條至第51條之
1等條文設有加成補償、許為臨時建築使用及免稅等補救規定，然非分就保留期間之久暫
等情況，對權利受有個別損害，而形成特別犧牲者，予以不同桯度之補償。為兼顧土地所
有權人之權益，如何檢討修正有關法律，係立法問題，合併指明（司法院釋字第336號解
釋理由書）。
2. 既成道路：既成道路符合一定要件而成立公用地役關係者，其所有權人對土地既已無從自
由使用收益，形成因公益而特別犧牲其財產上之利益，國家自應依法律之規定辦理徵收給
予補償，各級政府如因經費困難，不能對上述道路全面徵收補償，有關機關亦應訂定期限
籌措財源逐年辦理或以他法補償（司法院釋字第400號解釋）。
3. 既成道路或都市計畫道路埋設地下設施物：主管機關對於既成道路或都市計畫道路用地，
在依法徵收或價購以前埋設地下設施物妨礙土地權利人對其權利之行使，致生損失，形成
其個人特別之犧牲，自應享有受相當補償之權利（司法院釋字第440號解釋）。
4. 農田水利會水利使用之土地：原提供農田水利會水利使用之土地，應照舊使用。如屬人民
所有，而未以租用、價購或其他方式取得權源，因其已形成個人之特別犧牲，即應依法徵

收，給予相當之補償，並於三年內擬定徵收補償相關計畫，籌措財源，俾於合理期限內逐
步完成徵收補償，始符憲法第15條保障人民財產權之意旨（憲判字第155號判決）。
• (二) 得直接援引憲法請求徵收補償：
雖無法律，即無補償。然亦有例外：
需用土地人因興辦土地徵收條例第3條規定之事業，穿越私有土地之上空或地下，致逾越所有
權人社會責任所應忍受範圍，形成個人之特別犧牲，而不依徵收規定向主管機關申請徵收地上
權者，土地所有權人得請求需用土地人向主管機關申請徵收地上權。未就土地所有權人得請求
需用土地人向主管機關申請徵收地上權有所規定，與上開意旨不符。有關機關應自本解釋公布
之日起一年內，基於本解釋意旨，修正土地徵收條例妥為規定。逾期未完成修法，土地所有權
人得依本解釋意旨，請求需用土地人向主管機關申請徵收地上權（司法院釋字第747號解釋）。
綜上，實務以否定說為準；如採肯定說，須解釋文
或判決文有明定者為限。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

4. 特別犧牲之意涵
發布日期: 2022-08-25
內文
國家機關依法行使公權力致人民之財產權遭受損失，若未逾其社會責任所應忍受之範圍，形成
個人之一般犧牲者，國家無須給予補償。反之，如逾其社會責任所應忍受之範圍，形成個人之
特別犧牲者，國家應予合理補償（司法院釋字第440號）。
所謂特別犧牲，指逾其社會責任所應忍受之範圍。然究至何種程度始逾人民財產權所應忍受之
範圍，應就行為之目的與限制手段及造成之結果予以衡量（司法院釋字第564號解釋理由
書）。
茲就一般犧牲與特別犧牲比較如下：
• (一) 一般犧牲：如手段（指限制手段）對於目的（指公共利益）而言尚屬適當，且限制對土
地之利用至為輕微，則屬人民享受財產權同時所應負擔之社會義務，國家以法律所為之合理限
制即與憲法保障人民財產權之本旨不相牴觸（司法院釋字第564號解釋理由書），國家無須給
予補償。
• (二) 特別犧牲：如手段（指限制手段）與目的（指公共利益）無適當關聯或限制對土地之利
用非屬至為輕微，逾其人民享受財產權所應負擔之社會義務，國家應給予補償。
• (三) 兩者比較：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

5. 釋字813 歷史建築登錄應給予補償
發布日期: 2022-06-14
內文
最後1號釋憲案：釋字813有關歷史建築定著土地之特別犧牲補償
此釋憲案與我們地政考科有關部分為特別犧牲概念，同學應予注意，記得配合釋字400、
440、709、732號等特別犧牲概念！
至於「歷史建築」在一些土地相關法規都有出現，例如都市計畫法之容積移轉、土地徵收條
例、都市更新條例、都市更新建築容積獎勵辦法等，故有相關考點。
• (一) 解釋文：
文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定，於歷史建築所定著之
土地為第三人所有之情形，未以取得土地所有人同意為要件，尚難即認與憲法第15條保障人民
財產權之意旨有違。
惟上開情形之土地所有人，如因定著於其土地上之建造物及附屬設施，被登錄為歷史建築，致
其就該土地原得行使之使用、收益、處分等權能受到限制，究其性質，屬國家依法行使公權
力，致人民財產權遭受逾越其社會責任所應忍受範圍之損失，而形成個人之特別犧牲，國家應
予相當補償。文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項規定，構成對上開情形之土地所有人
之特別犧牲者，同法第99條第2項及第100條第1項規定，未以金錢或其他適當方式給予上開土
地所有人相當之補償，於此範圍內，不符憲法第15條保障人民財產權之意旨。有關機關應自本
解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨，修正文化資產保存法妥為規定。
• (二) 理由書摘錄重點：
1. 保障財產權意旨：憲法第15條規定人民財產權應予保障，旨在確保個人依財產之存續狀
態，行使其自由使用、收益及處分之權能，並免於遭受公權力或第三人之侵害，俾能實現
個人自由、發展人格及維護尊嚴（本院釋字第400號、第709號及第732號解釋參照）。
2. 財產權保障範圍及特別犧牲應予補償概念：憲法上財產權保障之範圍，不限於人民對財產
之所有權遭國家剝奪之情形。國家雖未剝奪人民之土地所有權，但限制其使用、收益或處
分已逾其社會責任所應忍受之範圍，形成個人之特別犧牲者，國家亦應予土地所有人相當
之補償，始符合憲法保障人民財產權之意旨。

3. 減稅並不當然屬於補償：文資法第99條第2項規
定，僅就歷史建築所定著之土地得在百分之五十範
圍內減徵地價稅；另同法第100條第1項則規定就因
繼承而移轉者有免徵遺產稅之優惠。然此等規定，
或屬量能課稅原則之具體呈現，或縱具稅捐優惠之
性質，均難謂係相當之補償。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下